OmniReply Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

HİZMET SAĞLAYICI

Ünvan: [OmniReply / şahıs adı veya şirket ünvanı]

Adres: [ADRES]

Vergi Dairesi / No: [VD / VKN-TCKN]

E-posta: info@omnireply.io

(Bundan sonra **"OmniReply"** olarak anılacaktır.)

MÜŞTERİ

Ünvan: [SALON ÜNVANI]

Adres: [ADRES]

Vergi Dairesi / No: [VD / VKN]

Yetkili: [AD SOYAD] — [TELEFON] — [E-POSTA]

(Bundan sonra **"Müşteri"** olarak anılacaktır.)

İşbu sözleşme [TARİH] tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.

2. TANIMLAR

Hizmet: OmniReply'ın WhatsApp Business Platform ve Instagram üzerinden sunduğu yapay zekâ destekli mesajlaşma ve randevu otomasyon hizmeti.

Şube: Müşteri'nin hizmet verdiği her bir fiziksel işletme birimi.

Kanal: Hizmetin bağlandığı her bir WhatsApp numarası veya Instagram profesyonel hesabı. Ücretlendirme kanal başınadır; örneğin WhatsApp ve Instagram'ı birlikte kullanan bir şube iki kanal olarak ücretlendirilir.

Panel: Müşteri'nin randevu ve ayarlarını görüntülediği web arayüzü (app.omnireply.io).

Randevu Sayfası: Son müşterilerin randevu aldığı web sayfası.

Son Müşteri: Müşteri'nin hizmet verdiği gerçek kişiler.

3. HİZMETİN KAPSAMI

3.1 Sağlanan hizmetler

OmniReply aşağıdaki hizmetleri sağlar:

a) Müşteri'nin bağladığı kanallara (WhatsApp Business numarası ve/veya Instagram profesyonel hesabı) gelen mesajların otomatik olarak yapay zekâ ile yanıtlanması

b) Müsait randevu saatlerinin kontrolü; randevu oluşturulması, Son Müşteri talebiyle değiştirilmesi ve iptali

c) Web tabanlı randevu sayfası

d) Yönetim paneli üzerinden randevuların görüntülenmesi ve manuel randevu oluşturulması

e) Hizmet listesi, çalışma saatleri ve tatil günlerinin tanımlanması

f) Yapay zekânın devre dışı bırakılması ve konuşmaların Müşteri tarafından devralınması (panel üzerinden veya OmniReply'a bildirim üzerine, destek saatleri içinde)

g) Kurulum, yapılandırma ve temel eğitim

3.2 Kapsam dışında olanlar

Aşağıdakiler bu sözleşmenin kapsamında **değildir**:

a) Instagram gönderi yorumlarına yanıt, hikâye veya reklam yönetimi

b) Toplu mesaj / pazarlama kampanyası gönderimi

c) Ödeme alma, tahsilat, fatura kesme

d) CRM, stok, muhasebe entegrasyonu

e) Müşteri'nin WhatsApp Business ve Instagram hesaplarının Meta nezdindeki başvuru, doğrulama ve onay süreçlerinin garanti edilmesi

4. KURULUM, DENEME VE SÜRE

4.1 Kurulum ücretsizdir. Kurulum, Müşteri gerekli bilgileri (WhatsApp numarası, hizmet listesi, çalışma saatleri, fiyatlar) eksiksiz ilettikten sonra **5 iş günü** içinde tamamlanır.

4.2 Meta / WhatsApp onay süreçlerinden kaynaklı gecikmeler bu süreye dâhil değildir ve OmniReply'ın sorumluluğunda değildir.

4.3 **Ücretsiz deneme:** Hizmet, kurulumun tamamlandığı günden itibaren **14 gün** ücretsizdir. Müşteri deneme süresi sonunda devam etmek istemezse hiçbir ücret ödemez; bu durumda Madde 11.3 uyarınca verileri teslim edilir ve silinir.

4.4 **Süre:**

- **Aylık plan:** Sözleşme aylık olarak kendiliğinden yenilenir. Müşteri, bir sonraki ay başlamadan yazılı bildirimle sözleşmeyi sona erdirebilir. Bağlayıcı uzun dönem taahhüdü yoktur.
- **Yıllık plan:** Sözleşme süresi **12 ay**dır. Taraflardan biri bitimden **30 gün** önce yazılı bildirim yapmazsa aynı şartlarla aylık plana geçer.

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1 Ücretlendirme (kanal başına)

Plan	Ücret	Kurulum
Aylık	**2.490 TL / ay**	Ücretsiz
3 aylık	**6.700 TL / 3 ay** (%10 indirim)	Ücretsiz
Yıllık	**24.900 TL / yıl** (2 ay bedava)	Ücretsiz

Ücretler her bir Kanal için ayrı ayrı uygulanır.

5.2 Fiyatlara KDV dâhil değildir.

5.3 Aylık planda ücret, deneme süresinin bitiminden itibaren her ayın başında peşin; 3 aylık ve yıllık planlarda dönem başında peşin tahsil edilir.

5.4 **Fiyat güncelleme:** OmniReply, fiyatları üç ayda bir T.C. Merkez Bankası USD/TL döviz satış kurundaki değişime göre güncelleyebilir. Güncelleme en az **30 gün** önceden yazılı olarak bildirilir ve ödemesi yapılmış dönemin ücretini etkilemez. Müşteri güncellemeyi kabul etmezse sözleşmeyi ücretsiz sona erdirebilir.

5.5 **Üçüncü taraf maliyetleri:** Müşteri'nin WhatsApp numarası, WhatsApp Business hesabı ve bağlı Meta uygulaması Müşteri'nin kendi Meta işletme hesabında bulunur. Meta'nın WhatsApp mesaj ücretleri Meta tarafından doğrudan Müşteri'ye faturalandırılır ve bu Sözleşme'deki abonelik ücretine dâhil değildir. Müşteri, Meta hesabında geçerli bir ödeme yöntemi bulundurmakla yükümlüdür; ödeme yöntemi olmaması nedeniyle gönderilemeyen mesajlardan OmniReply sorumlu değildir. Instagram kanalı kullanılıyorsa Instagram hesabı da Müşteri'ye aittir; hesabın erişim anahtarı OmniReply tarafından süresi dolmadan yenilenir. Meta'nın WhatsApp ve Instagram mesajlaşma kuralları (ör. son 24 saat içinde yazmamış bir kişiye serbest mesaj gönderilememesi) Hizmet'i de bağlar.

5.5.1 Müşteri, OmniReply'ı kendi Meta işletme hesabına yönetici olarak ekler (Instagram kanalı kullanılıyorsa Instagram hesabını ilgili uygulamada test kullanıcısı olarak onaylar) ve Sözleşme süresince bu erişimi kaldırmamayı, kısıtlamamayı ve erişim anahtarlarını iptal

etmemeyi kabul eder. Erişimin kaldırılması hâlinde hizmet sağlanamaz; bu süre Madde 7.3'teki çalışma süresi hesabına katılmaz ve ücret iadesi doğurmaz.

5.6 Ödeme **15 gün** geciktiğinde OmniReply hizmeti askıya alabilir.

5.7 3 aylık ve yıllık planlarda, Müşteri'nin dönem içinde sözleşmeyi sona erdirmesi hâlinde ödenmiş ücret iade edilmez.

5.8 **Kanal ekleme ve çıkarma:** Müşteri Sözleşme süresince yeni Kanal ekleyebilir veya mevcut bir Kanal'ı çıkarabilir. Eklenen Kanal, kurulumunun tamamlandığı tarihten itibaren seçilen plana göre ücretlendirilir. Çıkarılan Kanal için ödenmiş dönem ücreti iade edilmez; bir sonraki dönemden itibaren ücretlendirilmez.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 OmniReply'ın yükümlülükleri

a) Hizmeti bu sözleşmede tanımlandığı şekilde sağlamak

b) Sistemi makul özen ve teknik yeterlilikle işletmek

c) Arıza bildirimlerine Madde 7'deki sürelerde yanıt vermek

d) Müşteri verilerini yalnızca hizmetin ifası için kullanmak

e) Alt işleyen değişikliklerini önceden bildirmek

f) Sözleşme sona erdiğinde Müşteri verilerini Madde 11'e göre teslim etmek/silmek

6.2 Müşteri'nin yükümlülükleri

a) Doğru ve güncel bilgi sağlamak (hizmetler, fiyatlar, çalışma saatleri, tatiller)

b) Çalışma saatleri veya hizmetler değiştiğinde **derhal** güncellemek/bildirmek

c) **Yapay zekânın oluşturduğu randevuları düzenli kontrol etmek** ve gerektiğinde müdahale etmek

d) Panel giriş bilgilerini gizli tutmak, üçüncü kişilerle paylaşmamak

e) WhatsApp Business Politikaları'na ve Meta kurallarına uymak

f) Son Müşteriler'e karşı KVKK aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek (EK-2 sağlanır)

g) **Sağlık bilgisi dâhil özel nitelikli kişisel verileri sisteme girmemek** (bkz. EK-1, m.7)

h) Ücretleri zamanında ödemek

7. HİZMET SEVİYESİ

7.1 **Destek saatleri:** Hafta içi 09:00 – 19:00 (resmî tatiller hariç)

7.2 **Yanıt süreleri:**

Seviye	Tanım	İlk yanıt
Kritik	Sistem tamamen çalışmıyor, mesaj alınmıyor	**4 saat** (destek saatleri içinde)
Yüksek	Randevu oluşturulamıyor, AI yanlış cevap veriyor	**1 iş günü**
Normal	Ayar değişikliği, soru	**2 iş günü**

7.3 **Çalışma süresi hedefi:** Aylık %95. Bu bir hedeftir; Madde 8'deki hâller hariç tutulur.

7.4 Bu hedefin altına düşülen ayda Müşteri, o aya ait ücretin **%20**'si oranında indirim talep edebilir. Bu, OmniReply'ın azami sorumluluğudur.

7.5 **Ölçüm:** Çalışma süresi, OmniReply'ın otomatik izleme kayıtları esas alınarak hesaplanır. Müşteri talep ederse ilgili aya ait kesinti kayıtları kendisiyle paylaşılır. Madde 8.3'te sayılan üçüncü taraf kaynaklı kesintiler (Meta, OpenAI, sunucu sağlayıcı) hesaba katılmaz.

8. SORUMLULUK SINIRI

8.1 OmniReply'ın toplam sorumluluğu, her hâlükârda, **talebin doğduğu tarihten önceki 3 aylık dönemde Müşteri tarafından ödenen ücretler toplamı** ile sınırlıdır.

8.2 OmniReply hiçbir durumda **dolaylı zarar, kâr kaybı, iş kaybı, itibar kaybı veya beklenen kazanç kaybından** sorumlu değildir.

8.3 OmniReply aşağıdakilerden **sorumlu değildir**:

a) **Yapay zekânın ürettiği yanıtların içeriği.** Yapay zekâ hata yapabilir, yanlış bilgi verebilir veya beklenmeyen şekilde davranabilir. Müşteri bunu bilerek kabul eder.

b) Meta / WhatsApp / Instagram'ın hizmeti kesmesi, numarayı veya hesabı askıya alması, hesabı kapatması veya politika değiştirmesi

c) OpenAI, Hetzner, Cloudflare, Upstash gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların kesintileri

d) İnternet altyapısı, elektrik veya Müşteri'nin kendi cihaz/bağlantı sorunları

e) Müşteri'nin yanlış/eksik bilgi vermesinden kaynaklanan hatalı randevular

f) Müşteri'nin panel giriş bilgilerini paylaşmasından doğan zararlar

g) Müşteri'nin WhatsApp veya Instagram politikalarını ihlali sonucu doğan yaptırımlar

8.4 **Müşteri'nin kontrol yükümlülüğü:** Müşteri, oluşturulan randevuları düzenli kontrol etmeyi kabul eder. Kontrol edilmemesinden doğan zararlarda OmniReply sorumlu tutulamaz.

8.5 Bu maddedeki sınırlamalar, OmniReply'ın kastı veya ağır ihmali hâlinde uygulanmaz.

9. FİKRİ MÜLKİYET

9.1 Yazılım, kaynak kod, yapay zekâ talimatları (prompt), iş akışları, arayüz tasarımı ve "OmniReply" markası dâhil tüm fikri mülkiyet hakları **OmniReply'a aittir**. Müşteri'ye yalnızca sözleşme süresince, devredilemez, münhasır olmayan bir **kullanım hakkı** tanınır.

9.2 **Müşteri'nin verileri Müşteri'ye aittir.** Randevu kayıtları, müşteri bilgileri ve mesaj geçmişi üzerinde OmniReply hak iddia etmez.

9.3 OmniReply, Müşteri verisini **kendi ürününü geliştirmek, yapay zekâ modeli eğitmek veya üçüncü kişilere satmak amacıyla kullanmaz.**

9.4 Müşteri, yazılımı kopyalayamaz, tersine mühendislik yapamaz, üçüncü kişilere kullandıramaz.

9.5 **Referans kullanımı:** OmniReply, Müşteri'nin ünvan ve logosunu referans listesinde kullanabilir. Müşteri yazılı bildirimle bunu her zaman reddedebilir.

☐ Müşteri referans kullanımını kabul ediyor ☐ Etmiyor

10. GİZLİLİK

10.1 Taraflar, birbirlerine ait ticari sır, müşteri bilgisi, fiyat politikası ve teknik bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

10.2 Gizlilik yükümlülüğü sözleşme sona erdikten sonra **3 yıl** devam eder.

10.3 Kanunen açıklama zorunluluğu bu maddenin istisnasıdır.

11. FESİH VE VERİLERİN İADESİ

11.1 Aylık planda Müşteri, Madde 4.4 uyarınca bir sonraki ay başlamadan sözleşmeyi sona erdirebilir. OmniReply, **30 gün** önceden yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir.

11.2 Aşağıdaki hâllerde karşı taraf **derhal** feshedebilir:

a) Esaslı ihlalin yazılı bildirime rağmen **15 gün** içinde giderilmemesi

b) Ödemenin **30 günden** fazla gecikmesi

c) Tarafın iflası veya faaliyetini durdurması

11.3 **Verilerin iadesi:** Fesihten sonra **30 gün** içinde Müşteri, verilerinin makine okunabilir formatta (CSV/JSON) kendisine teslimini talep edebilir. Bu süre sonunda OmniReply verileri siler.

11.4 Silme işlemi yedekleri de kapsar; yedeklerdeki veriler 7 günlük yedek döngüsü sonunda, en geç **10 gün** içinde tasfiye edilir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1 Taraflar, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuata uymayı kabul eder.

12.2 Bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan **EK-1 Veri İşleme Sözleşmesi** uygulanır.

12.3 Müşteri **veri sorumlusu**, OmniReply **veri işleyen** sıfatıyla hareket eder.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1 Doğal afet, savaş, salgın, siber saldırı, ülke çapında internet kesintisi, mevzuat değişikliği ve **üçüncü taraf platformların (Meta, OpenAI vb.) hizmeti durdurması veya politika değiştirmesi** mücbir sebep sayılır.

13.2 Mücbir sebep **60 günden** uzun sürerse taraflar sözleşmeyi tazminatsız feshedebilir.

14. DİĞER HÜKÜMLER

14.1 **Devir:** Müşteri, sözleşmeyi OmniReply'ın yazılı onayı olmadan devredemez.

14.2 **Bildirimler:** Sözleşmede yazılı e-posta adresleri ve WhatsApp üzerinden yapılan bildirimler geçerlidir.

14.3 **Bölünebilirlik:** Bir maddenin geçersizliği diğerlerini etkilemez.

14.4 **Tam anlaşma:** Bu sözleşme ve ekleri, taraflar arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur; önceki sözlü/yazılı görüşmelerin yerine geçer.

14.5 **Uyuşmazlık:** [İSTANBUL] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14.6 **Ekler:** EK-1 (Veri İşleme Sözleşmesi), EK-2 (Aydınlatma Metni), EK-3 (Açık Rıza Metni) sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

İMZALAR

OmniReply	Müşteri
Ad Soyad:	Ad Soyad:

OmniReply	Müşteri
Ünvan:	Ünvan:
Tarih:	Tarih:
İmza:	İmza:

EK-1 — VERİ İŞLEME SÖZLEŞMESİ (KVKK)

1. AMAÇ VE ROLLER

1.1 Bu ek, OmniReply'ın Müşteri adına işlediği kişisel veriler bakımından tarafların yükümlülüklerini düzenler.

1.2 **Müşteri: Veri Sorumlusu.** İşleme amacını ve vasıtalarını belirler. Son Müşteriler'e karşı aydınlatma ve gerekiyorsa açık rıza alma yükümlülüğü **Müşteri'ye aittir**.

1.3 **OmniReply: Veri İşleyen.** Yalnızca Müşteri'nin talimatı ve bu sözleşme çerçevesinde işler.

2. İŞLENEN VERİLER

Veri Kategorisi	Veri Türü	Veri Sahibi
Kimlik	Ad, soyad	Son Müşteri
İletişim	Telefon numarası (WhatsApp)	Son Müşteri
İletişim	Instagram kullanıcı kimliği (Instagram kanalı kullanılıyorsa)	Son Müşteri
Müşteri İşlem	Randevu tarihi/saati, seçilen hizmet, randevu durumu	Son Müşteri
İşlem Güvenliği	Mesaj tarih/saati, kanal bilgisi	Son Müşteri
Serbest Metin	Mesaj içeriği, randevu notu	Son Müşteri
Kimlik / Özlük	Personel adı, çalışma saatleri, izin günleri	Müşteri personeli
İşlem Güvenliği	Panel kullanıcı adı, şifre özeti (hash)	Müşteri yetkilisi

Toplanmayan veriler: T.C. Kimlik No, adres, ödeme/kart bilgisi, fotoğraf, biyometrik veri, konum verisi, doğum tarihi.

3. İŞLEME AMAÇLARI

a) Gelen mesajların otomatik yanıtlanması

b) Randevu oluşturma, değiştirme, iptal

c) Randevu hatırlatması

d) Hizmet kalitesinin sağlanması ve teknik destek

e) Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

OmniReply bu verileri **başka hiçbir amaçla**, özellikle kendi pazarlama faaliyetleri veya yapay zekâ modeli eğitimi için **kullanmaz**.

4. ALT İŞLEYENLER VE YURT DIŞI AKTARIM

Müşteri, bu eki imzalayarak aşağıdaki aktarımlara **bilerek onay vermiş** sayılır.

Alt İşleyen	Amaç	Aktarılan Veri	Ülke
Meta Platforms	WhatsApp ve Instagram mesajlaşma altyapısı	Telefon, Instagram kimliği, ad, mesaj içeriği	ABD / İrlanda
OpenAI	Yapay zekâ yanıt üretimi	**Mesaj içeriği**	**ABD**
Hetzner Online	Sunucu barındırma	Tüm veriler	**Almanya**
Cloudflare	Ağ güvenliği / yönlendirme	IP adresi, trafik verisi	ABD / global
Upstash	Geçici durum ve hatırlatma kaydı	Telefon, randevu bilgisi	ABD

4.1 **Yurt dışı aktarım:** Yukarıdaki aktarımlar KVKK m.9 kapsamında yurt dışına aktarım niteliğindedir. Müşteri, Son Müşteriler'den bu aktarıma ilişkin **açık rıza** almakla yükümlüdür (EK-3 metni sağlanır).

4.2 **Değişiklik:** OmniReply alt işleyen listesini değiştirirse **30 gün** önceden bildirir. Müşteri **15 gün** içinde gerekçeli itiraz edebilir; uzlaşılamazsa sözleşmeyi tazminatsız feshedebilir.

4.3 OmniReply, alt işleyenlerin fiillerinden kendi fiili gibi sorumludur.

5. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

OmniReply aşağıdaki tedbirleri uygular:

Teknik:

- Tüm bağlantılarda TLS/HTTPS şifreleme
- Şifrelerin geri döndürülemez özet (bcrypt) ile saklanması
- Veritabanına yalnızca sunucu içinden erişim (dışarıya kapalı)
- Panelde rol bazlı yetkilendirme
- Düzenli yedekleme
- Güvenlik güncellemelerinin takibi

İdari:

- Verilere erişimin yalnızca hizmetin ifası için gerekli kişilerle sınırlandırılması
- Gizlilik yükümlülüğü
- Alt işleyenlerle yazılı sözleşme

6. SAKLAMA VE İMHA

Veri	Saklama Süresi
Mesaj içeriği	**90 gün**
Randevu kayıtları	Sözleşme süresi + **1 yıl**
Destek talepleri	**180 gün**
Panel kullanıcı bilgileri	Sözleşme süresince
Yedekler	**7 gün** döngüsel

Süreler dolduğunda veriler otomatik olarak silinir veya anonim hâle getirilir. Sözleşme sonunda Madde 11 (ana sözleşme) uygulanır.

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

7.1 Sistem, özel nitelikli kişisel veri (sağlık bilgisi, dinî inanç, biyometrik veri vb.) işlemek üzere **tasarlanmamıştır**.

7.2 **Müşteri, personelinin randevu notlarına ve serbest metin alanlarına sağlık bilgisi dâhil özel nitelikli kişisel veri girmemesini sağlamakla yükümlüdür.**

7.3 Son Müşteri'nin kendiliğinden mesajında sağlık bilgisi paylaşması hâlinde:

a) OmniReply bu veriyi ayrıca işlemez, analiz etmez, sınıflandırmaz

b) Yapay zekâ sağlık bilgisi talep etmemek üzere yapılandırılmıştır

c) Bu tür bilgilerin işlenmesinden doğan sorumluluk **Veri Sorumlusu olan Müşteri'ye aittir**

7.4 Müşteri, bu nitelikte veri işlenmesini gerektiren bir iş akışı talep ederse, ayrıca değerlendirilir ve ek açık rıza mekanizması kurulur.

8. VERİ SAHİBİ HAKLARI

8.1 Son Müşteriler'in KVKK m.11 kapsamındaki talepleri **Müşteri'ye** yöneltilir.

8.2 OmniReply, Müşteri'ye bu talepleri karşılamada teknik destek sağlar: veri erişimi, düzeltme, silme işlemlerini **10 iş günü** içinde gerçekleştirir.

8.3 OmniReply'a doğrudan ulaşan talepleri **3 iş günü** içinde Müşteri'ye yönlendirir; kendisi yanıt vermez.

9. VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

9.1 OmniReply, bir veri ihlalinden haberdar olduğunda **en geç 24 saat** içinde Müşteri'ye bildirir.

9.2 Bildirim şunları içerir: ihlalin niteliği, etkilenen veri kategorileri ve yaklaşık kişi sayısı, olası sonuçlar, alınan/alınacak tedbirler.

9.3 Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirim yükümlülüğü **Veri Sorumlusu olan Müşteri'ye** aittir. OmniReply gerekli bilgi ve belgeyi sağlar.

10. DENETİM

10.1 Müşteri, yılda bir kez, **15 gün** önceden yazılı bildirimle OmniReply'ın bu ekteki yükümlülüklere uyumunu denetleyebilir.

10.2 Denetim, OmniReply'ın diğer müşterilerine ait bilgilere erişim sağlamayacak şekilde yapılır.

EK-2 — AYDINLATMA METNİ

(Müşteri kendi adına kullanır — Son Müşteriler'e gösterilir. Sistemdeki çevrim içi hâli: app.omnireply.io/kvkk/...)

[SALON ÜNVANI] KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: [SALON ÜNVANI]

Adres: [ADRES] · **Telefon:** [TELEFON] · **E-posta:** [E-POSTA]

1. Hangi verilerinizi işliyoruz? Adınız ve soyadınız, telefon numaranız (Instagram üzerinden yazdıysanız Instagram kullanıcı kimliğiniz), randevu tarih ve saatiniz, seçtiğiniz hizmet ve bizimle paylaştığınız mesaj içerikleri.

2. Hangi amaçla işliyoruz?

- Randevunuzu oluşturmak, değiştirmek, iptal etmek
- Sorularınızı yanıtlamak ve sizinle iletişim kurmak
- Randevunuzu hatırlatmak
- Hizmet kalitemizi geliştirmek

3. Hukuki sebebimiz nedir? KVKK m.5/2-c uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, m.5/2-f uyarınca meşru menfaatimiz; yurt dışına aktarım bakımından ise **açık rızanız**.

4. Verileriniz nasıl toplanıyor? WhatsApp veya Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajlar ve web randevu sayfamız aracılığıyla, elektronik ortamda.

5. Kimlere aktarılıyor? Randevu ve mesajlaşma altyapımızı sağlayan hizmet sağlayıcımız **OmniReply**'a ve onun kullandığı teknik altyapı sağlayıcılarına aktarılmaktadır:

Kuruluş	Amaç	Ülke
Meta Platforms	WhatsApp ve Instagram mesajlaşma	ABD / İrlanda
OpenAI	Otomatik yanıt üretimi	ABD
Hetzner Online	Sunucu barındırma	Almanya
Cloudflare	Ağ güvenliği	ABD
Upstash	Geçici kayıt	ABD

Bu aktarımlar yurt dışına aktarım niteliğindedir ve açık rızanıza dayanmaktadır.

6. Otomatik sistem kullanımı. Mesajlarınız, size hızlı yanıt verebilmek amacıyla **yapay zekâ destekli bir sistem** tarafından işlenmektedir. Dilediğiniz an bir çalışanımızla görüşmek isteyebilirsiniz.

7. Ne kadar süre saklanıyor? Mesaj içerikleri 90 gün, randevu kayıtlarınız hizmet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl saklanır; süre sonunda silinir veya anonim hâle getirilir.

8. Haklarınız (KVKK m.11). Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme; işlenme amacını öğrenme; aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; silinmesini veya yok edilmesini isteme; bu işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonuç doğmasına itiraz etme; zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Taleplerinizi **[E-POSTA]** adresine veya **[ADRES]** adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en geç **30 gün** içinde sonuçlandırılır.

EK-3 — AÇIK RIZA VE BİLGİLENDİRME METİNLERİ

(Sistemde uygulanan metinler)

A) Randevu sayfası — iki ayrı onay kutusu. İkisi de işaretlenmeden "Randevuyu Onayla" düğmesi aktif olmaz. Onay zamanı sistemde kayıt altına alınır.

> ☐ Aydınlatma Metni'ni okudum.
>
> ☐ Randevumun oluşturulması ve bana dönüş yapılabilmesi için bilgilerimin işlenmesini ve kullanılan yurt dışı altyapı hizmetlerine aktarılmasını **kabul ediyorum**.

B) WhatsApp ve Instagram — ilk mesaj bilgilendirmesi. Bir kişiden 30 gün içinde ilk kez mesaj geldiğinde, yapay zekânın cevabının başına her zaman eklenir:

> Size hızlı dönüş yapabilmek için yapay zekâ destekli asistanımızla görüşüyorsunuz. Dilerseniz randevunuzu kendiniz de oluşturabilirsiniz: [randevu linki]

C) WhatsApp ve Instagram — randevu onayı. Randevu oluşturulmadan önce asistan şu cümleyle onay ister; müşteri onaylarsa onay zamanı kayıt altına alınır:

> [İsim], [tarih] [saat] [hizmet] randevunuzu oluşturuyorum. Bilgileriniz randevu ve iletişim amacıyla işlenecek **ve yurt dışındaki altyapı hizmetlerine aktarılacak**, detay: [aydınlatma metni linki] Onaylıyor musunuz?